PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (FICTÍCIO)

4ª Vara Cível da Comarca de Cidade Fictícia/RJ

Processo nº 0001004-72.2026.8.19.0999 · Procedimento comum cível

Autor: JOSÉ DA SILVA FICTÍCIO (CPF 999.000.000-05) · Réu: BANCO FICTÍCIO S.A.

PETIÇÃO INICIAL (cópia)

JOSÉ DA SILVA FICTÍCIO, aposentado, CPF 999.000.000-05, titular do benefício previdenciário nº 000.000.000-0, por sua advogada, propõe AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA cumulada com REPETIÇÃO DE INDÉBITO e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de BANCO FICTÍCIO S.A..

O autor nunca contratou o empréstimo consignado nº 888888-08, incluído no seu benefício em 02/05/2024, com parcelas mensais de R$ 150,00. Não assinou contrato, não recebeu valor e só soube do desconto ao consultar o extrato do INSS (HISCON).

Pede: a declaração de inexistência do contrato; a cessação dos descontos em tutela de urgência; a devolução em dobro dos valores descontados a partir de 30/03/2021 e simples antes disso; indenização por danos morais de R$ 10.000,00; a gratuidade de justiça; a inversão do ônus da prova.

Valor da causa: R$ 22.640,00. Advogada: FULANA DE TAL FICTÍCIA, OAB/RJ 000.000.

CONTESTAÇÃO (cópia)

BANCO FICTÍCIO S.A., por seu advogado (CICLANO DE TAL FICTÍCIO, OAB/SP 000.001), contesta. Preliminarmente, alega falta de interesse de agir por ausência de reclamação administrativa e impugna a gratuidade de justiça.

No mérito, afirma que o contrato nº 888888-08 foi celebrado regularmente por meio eletrônico, com selfie e geolocalização, e que o valor de R$ 8.400,00 foi creditado por TED. Junta: (1) cédula de crédito bancário com assinatura eletrônica; (2) comprovante de TED para a conta 0000-0, agência 0001, do BANCO ÔMEGA FICTÍCIO; (3) fotografia (selfie) e relatório de geolocalização.

Observação dos autos: a conta de destino da TED não é a conta em que o autor recebe o benefício. A selfie juntada não tem data nem prova de vida. A cédula traz endereço diferente do comprovante de residência do autor.

Pede a improcedência dos pedidos e, se houver condenação, a compensação do valor creditado.

RÉPLICA (resumo)

O autor impugnou a assinatura eletrônica, a selfie sem prova de vida e a TED para conta de terceiro, e reiterou que nunca contratou.

DESPACHO

Em 10/11/2026. Especifiquem as partes, em 15 (quinze) dias, as provas que pretendem produzir, justificando a pertinência, sob pena de preclusão. Intimação disponibilizada no DJEN em 10/11/2026.